Кейс «Остров Робинзона: кто здесь хозяин?»

Решение группы из 5 человек

Тема: экономический рост, экономические циклы, собственность и её роль в экономических системах.

Состав группы и роли:

Роль	Капитал	Навыки	Чего хочет
Анна	5 млн ₽	агроном, биолог	ферма и экспорт еды
Борис	20 млн ₽	инженер-геолог	добыча кобальтита
Виктор	2 млн ₽	программист, аналитик	IT-хаб, торговля данными
Галина	0,5 млн ₽	юрист, экономист	быть «регулятором» острова
Дмитрий	0 ₽, лодка и связи	логист, торговец	посредничество и перевозки

Общий стартовый капитал: 27,5 млн ₽, из них 73 % у Бориса. Это главный источник будущего конфликта: деньги сосредоточены у одного человека, а ресурсы острова общие.

Исходное допущение. Арендодатель — Российская Федерация, поэтому опираемся на Гражданский кодекс РФ, Закон «О недрах» и Водный кодекс. Сама группа оформляется как юрлицо-арендатор — ООО «Товарищество острова» (далее — Товарищество), где у каждого основателя равная доля и, по уставу, один голос. Решения принимаются большинством (3 из 5).

Этап 1. «Правила игры»

1. Тип экономической системы — смешанная

Тип	Подходит?	Почему
Традиционная	нет	на острове нет населения, обычаев и унаследованного уклада; правила пишем с нуля
Командная	только на первый год	в первый год работают пятеро, и выжить проще по общему плану: сначала расчистка земли, жильё, вода. Дальше плановик не может знать цены на кобальтит и спрос на данные, а у участников пропадает стимул вкладывать свои деньги
Рыночная (чистая)	нет	кобальтит, озеро и лес — общие и невосполнимые ресурсы. Рынок сам не учтёт загрязнение озера шахтой (внешний эффект), а государство прямо требует беречь экологию и отчитываться о ВВП
Смешанная	**да**	частная инициатива и рыночные цены там, где люди рискуют своими деньгами (ферма, IT, логистика, добыча), и общее регулирование там, где ресурс общий или принадлежит государству (недра, вода, лес, экология)

Решение: смешанная экономика с рыночным ядром. В первый год — «режим общины»: общий план работ и общий котёл. Со второго года каждый ведёт своё дело, а Товарищество устанавливает внутренние правила, собирает взносы и плату за пользование в фонд острова и следит за экологией. Налоги вводит только государство, частное юрлицо их устанавливать не может. Галина получает роль, которую хотела, но регулятор подотчётен общему собранию, а не единолично решает за всех.

2–3. Формы собственности, субъекты и объекты

Остров (земля и недра) принадлежит государству. Группа — только арендатор: у неё есть **владение и пользование**, но нет **распоряжения** территорией. Значит, всё, что «под ногами», может быть лишь в государственной собственности, а частным может быть то, что создано трудом и капиталом участников.

Объект	Форма собственности	Субъект (собственник)	Кто пользуется и на каких условиях
Земля	государственная	Российская Федерация	Товарищество — арендатор; участки под фермы передаются Анне в субаренду (аренда госземли больше 5 лет — достаточно уведомить собственника, ст. 22 ЗК РФ). Урожай (ст. 606 ГК), техника и сборные теплицы — частная собственность Анны. Расчистка — неотделимое улучшение земли: она остаётся государству (ст. 623 ГК)
Кобальтит (месторождение)	государственная (недра)	Российская Федерация	право добычи по лицензии получает горная компания АО «Кобальтит» (Борис — 60 %, фонд острова — 20 %, остальные основатели — 20 %). Добытая руда и оборудование шахты — собственность АО. Государству АО платит НДПИ, а в фонд острова — роялти по договору с Товарищество
Дом с обустроенной рабочей зоной	государственная (часть общего имущества), оборудование — коллективная	Российская Федерация (ремонт как неотделимое улучшение, ст. 623 ГК) — РФ; оборудование — Товарищество	[illegible]

Итого на острове есть все основные формы собственности: **государственная** (земля, недра, вода, лес), **коллективная** (улучшения базы, фонд острова, доля в АО), **частная** (ферма, шахтное оборудование, IT, лодка) и **смешанная частно-коллективная** (АО «Кобальтит», где кроме Бориса есть доля фонда острова).

Субъект собственности — тот, кто владеет, пользуется и распоряжается (государство, Товарищество, Анна, Борис, Виктор, Дмитрий, АО). **Объект** — то, на что распространяется право: участок, недра, озеро, здание, программный код, лодка.

4. Кто будет работать

Период	Кто работает	Условия
Год 1	только пятеро основателей (иначе по гранту нельзя)	общий план: расчистка первых гектаров, восстановление базы под жильё, геологоразведка, связь, первые рейсы лодки. Каждый работает и по специальности, и на общих работах
Годы 2–4	+ 15–30 наёмных работников	вахта по срочным трудовым договорам на 1–2 года: шахтёры, механизаторы, строители. Жильё в отремонтированной базе, медпункт, зарплата по рынку плюс «островная» надбавка
Годы 5–10	до 80–100 человек	верхнюю границу задаёт экология: запас воды в озере, площадь жилья, очистные. Квоту на наём утверждает Товарищество каждые 5 лет вместе с отчётом о ВВП
После 10 лет	семьи	после 3 лет работы — статус резидента и право на субаренду участка под дом; детский сад и школа, когда на острове наберётся достаточно детей. Прямые выплаты за рождение детей — только после самоокупаемости, раньше денег на это нет

Почему так: только впятером остров не окупить, а массовый завоз сразу невозможен — негде жить, нечем платить и запрещено первый год. Вахта даёт гибкость: в кризис договоры можно не продлевать, не создавая «постоянных» безработных.

5. Аренда и собственность на созданные блага

- Аренда даёт группе **владение и пользование** островом на 50 лет, а **распоряжение** (продать, подарить, заложить территорию) остаётся у государства.
- Плоды и доходы от использования арендованной земли (урожай, выручка) принадлежат арендатору (ст. 606 ГК РФ). Добытая руда — отдельный случай: она принадлежит владельцу лицензии на недра, то есть АО (ст. 1.2 Закона «О недрах»).
- Здания, которые участники законно построят за свой счёт, — их частная собственность (ст. 218 ГК). Земля под ними остаётся государственной, и после окончания аренды права на неё придётся оформлять заново.
- Неотделимые улучшения (расчистка, ремонт базы) достаются собственнику — государству (ст. 623 ГК), отделимые (техника, сборные теплицы) — тому, кто их купил.
- **Может ли Борис приватизировать месторождение?** Нет. Недра — исключительно государственная собственность (ст. 1.2 Закона «О недрах»), и сама группа ими не владеет, поэтому «передать» их Борису не может: нельзя отдать больше прав, чем у тебя есть. Борис может получить только **право пользования недрами** (лицензию) и стать собственником **добытой руды** и **шахтного оборудования**.

Этап 2. «Экономический рост»

ВВП острова = рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведённых на острове за год. Рост ВВП зависит от трёх факторов: труда (L), капитала (K), природных ресурсов (N) — и от эффективности их использования (A, научно-технический прогресс): $Y = A \cdot F(K, L, N)$.

Выбор пути — комбинация, по этапам

Этап	Путь	Что делаем
Годы 1–2	экстенсивный по земле и капиталу + элементы интенсивного	людей всего пятеро. Больше гектаров и больше обычной техники — экстенсивный рост; дроны и датчики на ферме (Анна + Виктор), спутниковая связь — новые технологии, то есть интенсивный. Борис ведёт разведку и пробную добычу
Годы 2–6	экстенсивный	завоз вахтовиков, расширение шахты и полей, вторая лодка, ремонт базы. Здесь ВВП растёт быстрее всего — просто потому, что больше людей и машин
Годы 6–10	интенсивный	обогащение руды на острове (продаём концентрат дороже руды), агротехнологии и бренд «экологически чистый остров», IT-хаб: экомониторинг, аналитика, удалённые услуги. Обучение работников

Обоснование. Экстенсивный рост упирается в убывающую отдачу: на ограниченной земле каждый новый рабочий даёт меньше прибавки, а экология ставит жёсткий потолок по людям и добыче. Поэтому экстенсивный рост нужен, чтобы «раскачаться», а устойчивый рост после 10-го года возможен только интенсивный.

Целевая структура ВВП (оценочно):

Отрасль	Год 5	Год 10
Добыча и обогащение кобальтита	60 %	не больше 40 %
Сельское хозяйство	20 %	25 %
IT и данные	10 %	20 %
Логистика и торговля	10 %	15 %

Вопрос-ловушка: только кобальтит

Если развивать одну добычу, остров попадёт в **ресурсное проклятие**, ядро которого — **«голландская болезнь»** (п. 3):

1. Весь доход зависит от мировой цены одного сырья. Цена упала — упал весь ВВП, подушки нет (ровно это случится на этапе 3).
2. Месторождение исчерпаемо: когда кончится руда, кончится и экономика, а нужно продержаться все 50 лет.
3. Сырьевая выручка поднимает зарплаты и цены на острове, шахта переманивает людей и капитал, а ферме и IT становится невыгодно работать на экспорт — другие отрасли сжимаются или не появляются вовсе. Это и есть голландская болезнь.
4. Добыча загрязняет озеро и землю — нарушение условия аренды (вред экологии), и государство может расторгнуть договор.
5. Навыки Анны, Виктора, Дмитрия и Галины простаивают — скрытая безработица уже в период подъёма.

Дополнительный вопрос: может ли начаться экстенсивный рост, если работают только пятеро?

Частично — да, полностью — нет. Пятеро могут расширять использование земли и капитала: расчистить больше гектаров, купить больше машин. Это тоже экстенсивный рост, но при неизменном труде отдача быстро падает: пять человек физически не обработают сотню гектаров и не будут круглосуточно работать в шахте.

Чтобы экстенсивный рост стал полноценным, нужно:

1. Дождаться окончания первого года (условие гранта).
2. Подготовить жильё и быт — восстановить базу.
3. Иметь чем платить — первые доходы от добычи и фермы или кредит под лицензию.
4. Наладить завоз людей и грузов — лодка и связи Дмитрия.
5. Принять правила найма — трудовые договоры, квоты, охрана труда (Галина).

Этап 3. «Кризис неизбежен» (7-й год)

1. Фаза цикла

Остров в фазе **кризиса (спада)**: цены на кобальтит упали, экспорт сократился, выручка шахты и ВВП острова падают. Это ещё не депрессия: депрессия — это «дно», когда падение уже остановилось, но производство долго стоит на низком уровне. За спадом в любом случае последуют депрессия, оживление и подъём; задача антикризисного плана — сделать спад мельче, а депрессию короче.

Антикризисный план

Что делать с безработными.

- Вахтовиков на шахте не увольняем разом. Часть договоров не продлеваем по сроку (это и есть гибкость вахты), остальных переводим на общественные работы за счёт фонда острова: рекультивация отработанных участков, расчистка новых полей, ремонт базы и причалов. Это государственные расходы против цикла — по Кейнсу.
- Переобучение: шахтёров — в механизаторы на ферму, на склад и погрузку к Дмитрию.
- **Скрытая безработица основателей.** Борис не работает по специальности — его перебрасываем на разведку новых участков и проект обогатительной фабрики к следующему подъёму; сам же он консультирует и за пределами острова. Если IT-хаб ещё не приносит дохода, Виктор занимается аналитикой цен и поиском новых покупателей.

Как поддержать производство.

- **Стабилизационный фонд.** С начала добычи в фонд острова идёт роялти, а в годы подъёма откладывается часть сверхдоходов (по аналогии с ФНБ России). В кризис фонд покрывает зарплаты и общественные работы.
- Временно снижаем роялти для АО «Кобальтит», чтобы шахта не закрылась.
- Часть руды не продаём по низкой цене, а складируем до восстановления рынка — если на это хватает денег.
- Сокращаем издержки: откладываем дорогие проекты, кроме тех, что дают диверсификацию.

Какие отрасли переориентировать.

- **Сельское хозяйство** — спрос на еду мало зависит от кризиса (неэластичен), поэтому ферма Анны стабилизирует ВВП. Расширяем её за счёт свободных людей.
- **IT** — удалённые услуги и данные не зависят от цены сырья.
- **Логистика** — Дмитрий переключается с вывоза руды на завоз и продажу продуктов острова и на заказы соседних территорий.
- **Импортозамещение** — то, что раньше завозили (еда, стройматериалы из местного леса по плану), производим на острове.

2. Какой цикл накрыл остров

Цикл	Длина	Причина	Подходит?
Китчина	3–4 года	колебания товарных запасов	нет: короткий и мягкий, «мировым кризисом» не становится
Жюгляра	**7–11 лет**	**волны инвестиций в оборудование, деловой цикл**	**да**
Кузнеца	15–25 лет	строительство, демография, миграция	нет: дело не в стройке и населении, а в ценах на сырьё
Кондратьева	40–60 лет	смена технологических укладов	как фон — возможно

Ответ: цикл Жюгляра (среднесрочный, деловой). Это мировой спад деловой активности и инвестиций в оборудование: производители электроники урезают закупки, чипы нужны меньше, и вместе со спросом резко падает цена кобальтита. Именно так выглядят классические мировые кризисы, например 2008–2009 годов. Фазу мирового цикла задаёт мировая экономика, а не возраст острова, поэтому «7 лет» — совпадение, а не аргумент.

Оговорка: если цена кобальтита упала потому, что чипы научились делать без него, — это уже смена технологии, понижательная волна Кондратьева. Тогда цена не вернётся, и переход от добычи к фермам и IT нужно делать навсегда, а не на время кризиса.

Этап 4. «Суд собственников»

Переговоры (позиции участников)

Борис: «Я вложил 20 млн — больше всех вместе взятых. Иностранная корпорация даёт цену, которая окупит всё и сразу. Приватизируем месторождение и продадим».

Анна: «Корпорация будет копать на полную, отходы пойдут в озеро, а из озера я поливаю поля. Твоя продажа уничтожит мои фермы, а это нарушает и мои права, и условие аренды об экологии».

Галина: «Раз ресурсы делят так, давайте всё национализируем: шахта, ферма, лодка — в собственность Товарищества, доходы — поровну».

Виктор: «Если отобрать у Бориса шахту, а у Анны ферму, никто больше не вложит ни рубля — ни мы, ни инвесторы. Но и продать недра нельзя: они не наши».

Дмитрий: «Я продам лодку и уеду — с меня хватит».

Голосование

Предложение	Анна	Борис	Виктор	Галина	Дмитрий	Итог
1. Приватизировать месторождение и продать корпорации (Борис)	против	за	против	против	против	**1 : 4, отклонено**
2. Национализировать всё (Галина)	против	против	против	за	против	**1 : 4, отклонено**
3. Компромисс (Виктор и Анна, см. ниже)	за	за	за	против	за	**4 : 1, принято**

Принятое решение (компромисс):

1. Месторождение остаётся государственной собственностью. Лицензия на добычу остаётся у АО «Кобальтит», контроль у Бориса сохраняется.
2. Иностранная корпорация может войти в АО **миноритарным инвестором** или заключить долгосрочный договор на покупку руды. Месторождение ей не продаётся. Кобальт — стратегическое сырьё, участок недр — федерального значения (ст. 2.1 Закона «О недрах»), поэтому действует закон о стратегических иностранных инвестициях (57-ФЗ): контроль иностранца от 25 % — только с согласия Правительства. Это касается и продажи Борисом своих акций.
3. Вокруг озера и ферм — охранная зона, где добыча запрещена. АО вносит деньги в фонд рекультивации.
4. Национализации нет, но фонд острова сохраняет 20 % в АО и получает роялти — через них Товарищество регулирует добычу (по сути то, чего хотела Галина, но без изъятия).
5. **Лодка Дмитрия** — его частная собственность, и запретить ему её продать никто не может. Чтобы он остался, Товарищество предлагает ему долю в логистической компании острова и договор аренды лодки с правом выкупа (ст. 624 ГК). Если он всё же уходит, Товарищество выкупает лодку по этому договору — остров не остаётся без транспорта.

Обоснование через права и обязанности собственника

Право собственности — это три правомочия (ст. 209 ГК РФ):

Правомочие	Что значит	Применение к спору
Владение	фактически обладать вещью	группа владеет островом по договору аренды, но не как собственник
Пользование	извлекать полезные свойства и доходы	АО добывает руду по лицензии и владеет добытым; Анна выращивает урожай
Распоряжение	определять судьбу вещи: продать, подарить, заложить	у государства на землю и недра; у Дмитрия на лодку; у АО на добытую руду

Борис хочет совершить акт **распоряжения** недрами, а этого правомочия нет ни у него, ни у группы. Поэтому предложение 1 юридически невозможно.

Обязанности собственника:

- **Содержать имущество** (бремя содержания, ст. 210 ГК РФ) — АО отвечает за безопасность шахты и рекультивацию, Товарищество как арендатор — за текущий ремонт базы (ст. 616 ГК).
- **Не нарушать права и интересы других** (ст. 209 п. 2) и не вредить окружающей среде (п. 3) — добыча не должна отравлять озеро и лишать Анну воды. Именно на этом основании принята охранная зона.
- **Платить налоги** — НДПИ с добычи, налоги с прибыли фермы, IT и логистики (плюс роялти в фонд острова — по договору, это не налог).

Предложение Галины отклонено по трём причинам:

- Товарищество — частное юрлицо, а не государство. Национализировать оно не вправе вообще, и большинство голосов не может отобрать у участника его имущество.
- Даже государство изымает собственность только по суду или по закону и при предварительном равноценном возмещении (ст. 35 Конституции РФ, ст. 235 и 306 ГК РФ). Выкупить у Бориса его долю в АО по рыночной цене фонду острова нечем.
- Изъятие уничтожает стимулы: никто больше не вложит в остров свой капитал.

Дополнительный вопрос: может ли Борис продать месторождение?

Нет. Остров — собственность государства, группа лишь арендатор, а месторождение — недра, которые по закону могут быть только в государственной

собственности. Невозможно передать больше прав, чем имеешь сам. Даже **право аренды** передать третьему лицу можно лишь с согласия арендодателя (ст. 615 ГК РФ) или, для земли, с его уведомлением (ст. 22 ЗК РФ). Лицензия на недра к праву аренды при этом не прилагается, и её свободно продать нельзя. Продать Борис может только своё: долю в АО (с ограничениями для иностранцев) и добытую руду.

Права государства как арендодателя:

- остаётся собственником и сохраняет право распоряжения островом и недрами;
- выдаёт и отзывает лицензии на пользование недрами;
- даёт или не даёт согласие на субаренду зданий и имущества (ст. 615 ГК); по земле при аренде больше 5 лет его достаточно уведомить (ст. 22 ЗК РФ);
- контролирует целевое использование и экологию, получает отчёт о ВВП раз в 5 лет;
- получает арендную плату и налоги;
- может досрочно расторгнуть договор через суд, если арендатор существенно нарушает условия или ухудшает имущество (ст. 619 ГК РФ) — например, вред экологии или незаконная продажа недр;
- через 10 лет проверяет условие самоокупаемости;
- по окончании 50 лет получает остров обратно вместе с неотделимыми улучшениями.

Итог

Остров устроен как **смешанная экономика**: земля, недра, вода и лес — государственные, созданные трудом объекты — частные или коллективные. Рост начинаем экстенсивно (люди, земля, техника), но с 6-го года переходим к интенсивному и не даём кобальтиту стать единственной отраслью. Кризис 7-го года — фаза спада цикла Жюгляра; его гасят стабилизационный фонд, общественные работы и переход в агро и IT. Спор о месторождении решён компромиссом 4 : 1: недра не продаются, корпорация входит только инвестором, экология защищена, частная собственность не изымается.